

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2195 -
2200/2531

นายเทียนฮอง แซ่เหินยิว	โจทก์
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมขวัญ กับพวก	จำเลย
ห้างหุ้นส่วนจำกัดจอมขวัญ ที่ 1	ผู้ยื่นคำร้อง
นายมัลลิก จันทร์เมือง ที่ 2 จำเลย	ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา คดีมีทางชนะ โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้
ก่อน

หมายเหตุ โจทก์ที่ 1, ที่ 10 ถึงที่ 13 ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 365)

โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 8 แกลงคัดค้าน (อันดับ 369)

คดีทั้งหกสำนวนนี้ ศาลชั้นต้นรวมพิจารณากับคดีหมายเลขดำที่ 13/2524 ให้
เรียกโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 53/2523 ว่าโจทก์ที่ 1 เรียกโจทก์ที่ 1 ถึงที่ 7 ในคดี
หมายเลขดำที่ 10/2524ว่า โจทก์ที่ 2 ถึงที่ 8 เรียกโจทก์ในคดีหมายเลขดำที่ 13-
17/2524ว่าโจทก์ที่ 9 ถึงที่ 10 ตามลำดับ

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ยกฟ้องโจทก์ที่ 1 ถึงโจทก์ที่ 13 ให้โจทก์ที่ 1 ชดใช้ค่า
เสียหายแก่จำเลยทั้งสอง 218,700 บาท พร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
จากต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 อันเป็นวันละเมิดจนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่จำเลยทั้งสอง

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำนวนแรก ส่วนโจทก์สำนวนที่สองถึงสำนวนที่หกให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบโจทก์แต่ละสำนวนต่อไปดังนี้

สำนวนที่สอง ให้ร่วมกันชดใช้ค่าจ้างรถนำนายไพศาลส่งโรงพยาบาลเป็นเงิน 400 บาท ค่ารักษาพยาบาลนายไพศาลเป็นเงิน 1,700 บาท ค่าจ้างรถบรรทุกศพนายไพศาลเป็นเงิน 1,500 บาท ค่าปลงศพนายไพศาลเป็นเงิน 40,000 บาท ค่านาฬิกาที่สูญหายเป็นเงิน 2,000 บาท แก่โจทก์ทั้งเจ็ด ให้ร่วมกันชดใช้ค่าขาดไร้อุปกรณ์เป็นเงิน 200,000 บาท แก่โจทก์ที่ 1 เป็นเงิน 1,500 บาท แก่โจทก์ที่ 2 เป็นเงิน 50,400 บาท แก่โจทก์ที่ 3 เป็นเงิน 51,200 บาท แก่โจทก์ที่ 4 เป็นเงิน 82,000 บาท แก่โจทก์ที่ 5 เป็นเงิน 92,000 บาท แก่โจทก์ที่ 6 เป็นเงิน 97,300 บาท แก่โจทก์ที่ 7 พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จ เว้นแต่ค่าขาดไร้อุปกรณ์นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จสำนวนที่สาม ให้ร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 15,000 บาท ค่าขาดรายได้ระหว่างรักษาพยาบาลเป็นเงิน 18,000 บาท พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ สำนวนที่สี่ ให้ร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 15,000 บาท ค่ารถในการเดินทางไปรักษาพยาบาลเป็นเงิน 2,765 บาท ค่าจ้างพยาบาลเฝ้าไข้พิเศษระหว่างผ่าตัดเล่นสกีเป็นเงิน 750 บาท ค่าจ้างพยาบาลเฝ้าไข้เป็นเวลา 4 เดือนเป็นเงิน 9,600 บาท ค่าไม้เท้า เป็นเงิน 180 บาท ค่าเสียหายเนื่องแต่เดินไม่ได้ต้องพิการเป็นเงิน 30,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จสำนวนที่ห้า ให้ร่วมกันชดใช้ค่ารักษาพยาบาลเป็นเงิน 500 บาท ค่าฉีดยาศพเป็นเงิน 2,000 บาท ค่ารถบรรทุกศพเป็นเงิน 2,500 บาท ค่าปลงศพเป็นเงิน 5,000 บาท ค่าขาดไร้อุปกรณ์เป็นเงิน 40,000 บาท ค่าขาดแรงงานในครัวเรือนเป็นเงิน 10,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี ในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่

6 กุมภาพันธ์ 2523 จนกว่าจะชำระเสร็จ เว้นแต่ค่าขาดไร้อุปการะให้นับแต่วันที่ 26 ธันวาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จจำนวนที่หัก ให้ร่วมกันใช้ค่าฉดยาศพเป็นเงิน 1,000 บาทค่ารถบรรทุกศพเป็นเงิน 5,000 บาท ค่าปลงศพเป็นเงิน 5,000 บาทค่าขาดไร้อุปการะ 10,000 บาท แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงินดังกล่าวนับแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2523จนกว่าจะชำระเสร็จ เว้นแต่ค่าขาดไร้อุปการะให้นับแต่วันที่ 26ธันวาคม 2527 จนกว่าจะชำระเสร็จ

โจทก์ที่ 1 และจำเลยทั้งสองฎีกา เฉพาะจำเลยทั้งสองได้ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 338,344 และ 346)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ ต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี มีกำหนด 9 ปี นับแต่วันที่ 6กุมภาพันธ์ 2523 มาวางต่อศาลชั้นต้น ให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 1 ที่ 2 คนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับ ต้นเงินที่จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์พร้อมด้วยดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี มีกำหนด 9 ปี นับแต่วันที่ 6กุมภาพันธ์ 2523 มาวางต่อศาลชั้นต้น ให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้น ให้ยกคำร้อง

(อากาศ บำรุงชีพ-ถวิล ทองสว่างรัตน์-พัลลภ พิสิษฐ์สังฆการ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ